



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/510/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

נציגות בעלי יח' מסחריות במתחם מטרו ברח' פאול גרונינגר 4
ראשל"צ

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד אפריאט אשר
שד נים 2/12, ראשון לציון
טל': 037761616

נגד

נציגות בעלי יחידות משרדים במתחם מטרו ברח' פאול גרונינגר
ראשל"צ ע"י אלעד יונה

הנתבעות:

באמצעות ב"כ: עו"ד גותי יואב
דרך בגין מנחם 7, רמת גן
טל': 0544255458 פקס: 03 6129616

צרפתי צבי ושות' חברה לבנין וקבלנות בע"מ, ח.פ. 510692510
הרצל 91, ראשון לציון
טל': 039673336

השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, ח.פ. 520028101

באמצעות ב"כ: עו"ד גותי יואב
דרך בגין מנחם 7, רמת גן
טל': 0544255458 פקס: 03 6129616

החלטה

התביעה שלפניי הוגשה על-ידי הנתבעת, אשר לטענתה מהווה הנציגות המוסמכת של "אגף המסחר" במבנה שבנוי במקרקעין הידועים כגוש 5032 חלקה 73, בכתובת ברח' פאול גרונינגר 4 ראשל"צ (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אולם חל בעניינו פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). אקדים ואומר כי דין התביעה להימחק באשר התובעת אינה אישיות משפטית אשר רשאית לפתוח בהליך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/510/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרקע להחלטה

1. ביום 10.12.2024 הוגשה התביעה שלפניי על-ידי התובעת, שהוגדרה בכתב התביעה כ"נציגות המוסמכת של דיירי האגף המסחרי בפרויקט הכולל שני בנייני משרדים, קומת מסחר וחניונים עיליים ותת קרקעיים, הידוע בכינוי "מתחם המטרו" המצוי ברחוב פאול גרוינר 4 בראשל"צ במקרקעין הידועים כגוש 5032 חלקה 73".

2. הנתבעת 1 הוגדרה בכתב התביעה כ"נציגות המוסמכת של בעלי יחידות המשרדים בפרויקט"; הנתבעת 2 הוגדרה כ"יזמית הפרויקט וכן הנה בעלים של יחידות משרדים וכן של שטחי חניה מרובים בחניוני הפרויקט"; והנתבעת 3 הוגדרה כ"חברת הניהול המנהלת את הפרויקט".

3. בכתב התביעה התבקשו הסעדים הבאים: (1) להורות על מינוי מומחה שיבחן את תקציב חברת הניהול ויקבע את שיעור דמי הניהול הדיפרנציאליים הראויים לכל אחד מאגפי הפרויקט; (2) להורות על כינוס אסיפת דיירים כללית לצורך קביעת תקנון מוסכם; וכן (3) להורות על רישום הבית המשותף כבית מורכב.

4. בתמצית ייאמר כי בכתב התביעה נטען כי הבית המשותף מורכב, בפועל, ממספר אגפים, כאשר ישנה מחלוקת בין האגפים השונים בדבר חלקם בהוצאות הרכוש המשותף. נוכח מחלוקת זו הגישה התובעת את תביעתה נגד בת הפלוגתא העיקרית שלה בעניין זה, הנתבעת 2, הנציגות המוסמכת הנטענת של אגף המשרדים.

5. לאחר שעיינתי בכתב התביעה ביקשתי את הבהרת התובעת בנוגע לנושאים הבאים:

א. בהינתן שלא נקבע בתקנון הבית המשותף כל חלוקה של הבית לאגפים, התובעת אינה אישיות משפטית אשר רשאית לתבוע ולהתבע. בהתאם לכך ביקשתי את הבהרת התובעת ביחס לשאלה האם היא סבורה כי היא מהווה "נציגות", לעניין הגורמים אשר רשאים להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין, בהתאם להוראות סעיף 73(2) לחוק המקרקעין.

ב. הפניתי את התובעת לפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי חיפה) 3828/06 אל רם כחול לבן 2004 בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רח' הנביאים 28, חיפה, פסקאות 8-9 (25.1.2007), שם נקבע כי תביעה להורות על בית כמורכב מחייבת את צירוף כלל בעלי הדירות בבית המשותף כנתבעים. בהתאם לכך ביקשתי את הבהרת הנתבעת האם היא סבורה כי ניתן לנהל את ההליך ללא צירוף כלל בעלי הדירות כנתבעים, או שמא היא מבקשת לתקן את כתב התביעה בדרך של הוספת כלל בעלי הדירות כנתבעים בהליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/510/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כן קבעתי כי עד למתן החלטה אחרת לא יוגש כתב הגנה.

6. ביום 5.3.2025 הגישה התובעת את הבהרותיה בהתאם להחלטתי.

7. ביום 9.3.2025 הגישו הנתבעים 1 ו-3 הודעה מטעמם, ובה התייחסו לאמור בהבהרות התובעת מיום 5.3.2025. הודעה זו הוגשה מבלי שהוגשה בקשה להגשתה, וממילא מבלי שניתנה החלטה אשר מורה על הגשתה, ומשכך לא אתייחס לאמור בה.

דיון והכרעה

8. בהבהרתה טענה התובעת כי היא מייצגת את כלל בעלי הנכסים ב"אגף המסחרי", וכי בהתאם לכך שאלת היותה אישיות משפטית היא שאלה "אקדמית גרידא". כן נטען שלתובעת לא ידוע על כל נציגות אחרת שמונתה ושיש לה מעמד עדיף על פני התובעת. אציין כי נראה שכוונת התובעת בעניין זה הוא לנציגות אחרת ל"אגף המסחר", שכן לתובעת ידוע אודות "נציגות" נוספת בבית המשותף, היא הנתבעת 1.

9. התובעת ציטטה מסעיף כלשהו, מבלי לציין את מקור המסמך שאותו סעיף מצוטט ממנו, בו נקבע כי "ככל ובחלופי 60 (שישים) יום ממסירת החזקה בלפחות 5 (חמש) דירות בבניין לא תמונה נציגות כלשהי בבניין ייחשבו לצורך סעיף זה חמשת הראשונים אשר יקבלו את החזקה בדירותיהם בבניין כנציגות הבניין הזמנית המוסמכים גם מטעם הקונה ויתר הקונים בבניין לפעול בשמם ובעבורם, בכל עניין הנוגע ו/או הקשור עם הרכוש המשותף, וכל פעולה ו/או מחדל שיבוצעו על ידם תחייב את הקונה לכל דבר ועניין". לטענת התובעת, סעיף זה מהווה "הסכמה מכללא" של כלל בעלי הנכסים להקמת נציגות בבית המשותף, בהתאם למתווה שנקבע בסעיף זה.

10. לבסוף ציינה התובעת כי היא אינה מתנגדת לצירוף כלל בעלי היחידות המסחריות כתובעים בהליך שבכותרת, בנוסף אליה.

11. לאחר עיון בהבהרת התובעת בדבר מעמדה, הגעתי למסקנה כי התובעת אינה אישיות משפטית, ומשכך דין התביעה להימחק. אפרט את עמדתי.

12. סעיף 59(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/510/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף" (ההדגשה הוספה – ב.ל.).

13. הוזה אומר: כאשר בית משותף הינו "בית מורכב" – כלומר, בנוי מאגפים נפרדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים – בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון כי לגבי אגפים נפרדים תתקיים אסיפה כללית ונציגות נפרדת. סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין קובע כי גם בהיעדר קביעה בתקנון המפקח רשאי לקבוע את התנהלות הבית המורכב, לרבות קביעה כי תתקיים אסיפה נפרדת ונציגות נפרדת לאגפים שונים (ראו: רע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוי, פסקה 59 לפסק דינה של השופטת ד' ברק-ארז (25.3.2019)).

14. נמצא, כי על-מנת שאגף בבית המשותף ייוצג על-ידי נציגות נפרדת, לא די בעצם קיומו של אגף בבית המשותף, וגם לא די בהסכמת בעלי הדירות באותו אגף, אלא יש צורך בקביעה בתקנון שתאפשר את הייצוג הנפרד של אותו אגף, או בהחלטת מפקח על רישום מקרקעין בעניין זה. בהיעדר קביעה בתקנון או החלטה של המפקח על רישום מקרקעין, אין תוקף להחלטות שהתקבלו על ידי בעלי הדירות באותו אגף, במסגרת אסיפה שקיימו עם עצמם, וגם אין תוקף לבחירתם בנציגות אשר תייצג אותם.

15. בענייננו-שלנו אין חולק כי בעלי הדירות לא קבעו בתקנון שתתקיים בו אסיפה נפרדת ונציגות נפרדת לכל אגף, וגם לא התקבלה החלטה כאמור על-ידי המפקח. ממילא ברור, כי אין כל משמעות לבחירת בעלי הדירות ב"אגף המסחר" בנציגות שתייצג את "אגף המסחר".

16. בעניין זה אציין שאני מוצא את עמדתה של התובעת כלוקה בסתירה פנימית. מחד, התובעת סבורה שיש תוקף לבחירתה כנציגות אגף המסחר, ומאידך אחד הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה הוא להכריז על הבית המשותף כבית מורכב. אלא שאם התובעת סבורה שיש תוקף לבחירתה כנציגות אגף המסחר, מבלי שהתקבלה החלטה בעניין זה בתקנון או על-ידי המפקח, מדוע היא סבורה שיש צורך להכריז על הבית כבית מורכב?

17. לא זו אף זו. אני סבור כי דווקא הסעיף ממנו ציטטה התובעת פועל לרעתה. כאמור, אני יודע מהו המסמך ממנו מצוטט אותו סעיף, אולם מאותו סעיף עולה כי לבית המשותף תתקיים נציגות אשר תייצג את כלל בעלי הדירות בבית המשותף, ולא אגף מסוים. בכך יש לסתור את טענתה של התובעת לפיה בעלי הדירות "הסכימו מכללא" לכינונה של נציגות ל"אגף המסחר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/510/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההפך הוא הנכון. ככל שכלל בעלי הדירות חתמו על מסמך זה, הרי שבעל הדירות הסכימו במישרין (ולא מכללא) על כינונה של נציגות לבית המשותף כולו.

18. כללם של דברים: עסקינן בבית משותף שלא נקבע בתקנון כי יש לאפשר בו קיום אסיפה נפרדת ונציגות נפרדת ל"אגף המסחר", ולא התקבלה החלטה מעין זו על-ידי המפקח על רישום מקרקעין. נוכח האמור, אין קיום בר תוקף לגוף אשר מכנה עצמו "נציגות האגף המסחרי", ובוודאי שגוף זה אינו רשאי לפתוח בהליך בהתאם להוראות סעיף 73(ב) לחוק המקרקעין. נוכח האמור דין התביעה להימחק, באשר התביעה הוגשה על-ידי מי שאינו מוסמך לכך.

19. יובהר, כי החלטתי זו התקבלה בשל כך שהתביעה הוגשה על-ידי מי שאינה רשאית לכך, ואינה מתייחסת לתביעה לגופה, ולאפשרות שתוגש על-ידי אחד מבעלי הדירות ב"אגף המסחר". אני ער לכך שהתובעת ציינה בהבהרתה כי היא "אינה מתנגדת" לכך שבעלי הדירות ב"אגף המסחר" יצורפו להליך, אולם איני רואה מקום להורות על צירוף בעלי דין נוספים, בהינתן שעסקינן בתביעה שהוגשה על-ידי גורם שאינו אישיות משפטית. זאת במיוחד משעה שלא הוגשה בקשה לצירופו של בעל דין קונקרטי.

20. כללם של דברים: דין התביעה להימחק. נוכח מסקנתי לעניין אישיותה המשפטית של התובעת איני רואה צורך להידרש לשאלת הצורך לצרף את כלל בעלי הדירות כתובעים בהליך. בהינתן ששאלת האישיות המשפטית של התובעת התעוררה על-ידי, ובהיעדר כתב הגנה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום 10.03.2025, 10 Adar 5785, בהיעדר הצדדים.

ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין